

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시 정 요 구

제 목 : 차수분 공사 보험료 등 과다 계상

관계부서 : 의료사업처

내 용

의료사업처에서는 2015. 11. 2. 경상북도 경산시 중앙로에 있는 (주)B회사 외 1개사와 ‘제주헬스케어타운 조성사업 부지조성공사(5차)’를 계약금액 1,013,306,000원(계약변경금액 1,019,406,000원)으로 도급계약하고, 같은 해 11. 2. 착공하여 2016. 6. 30. 준공예정으로 공사를 시행중에 있다.

〈표1 부지조성공사 전체분 및 차수별 계약내역〉

구 분	계약일	계약기간	도급금액	비 고
전체분	2011.11.25.	2011.12.12.~2016.06.30.	33,155,400,000	
1차분	2011.11.25.	2011.12.12.~2012.11.02.	1,022,684,000	준공
2차분	2012.04.24.	2012.04.25.~2013.08.04.	7,013,310,000	준공
3차분	2013.03.14.	2013.03.18.~2014.11.10.	12,700,000,000	준공
4차분	2014.03.28.	2013.03.31.~2016.06.30.	11,400,000,000	공사중
5차분	2015.11.02.	2015.11.02.~2016.06.30.	1,019,406,000	공사중

※ 자료 : 감사대상부서 제출 자료 재구성

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조 2항에 따르면 장기계속 계약의 경우는 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하도록 되어있으며,

「정부 입찰·계약 집행기준」 제17장 제91조에 따르면 계약담당공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료,

및 국민연금보험료의 정산¹⁾(이하 “국민건강보험료 등”)은 제93조 3항에 따라 납입확인서의 금액을 정산하도록 되어있다.

따라서 위 공사의 차수별 준공시 납입확인서 등의 사용내역에 따라 정산을 완료하고 정산후 잔액에 대하여는 계약변경을 통하여 감액조치를 하여야 한다.

그런데 위 부서에서는 1차분~3차분의 공사를 준공함에 있어 사용내역에 따라 항목별로 정산은 하였으나, 정산후 잔액에 대하여 계약변경 하지 않고 마지막 계약분인 5차분에 잔여금액을 모두 계상하여 계약을 체결함에 따라 현재 총공사금액에 부기된 항목별 요율 보다 366,037,053원이 과다 계상되어 있어 5차분 공사의 준공에 따른 국민건강보험료 등의 사후 정산시 총공사금액에 부기된 항목별 요율을 초과하여 정산이 이루어질 우려가 있다.

〈표2 부지조성공사 5차분 국민건강보험료 등 반영 내역〉

구 분	요 율	산출금액 (a)	계약금액 (b)	과다계상금액 (b)-(a)
국민건강보험료	1.0183%	4,585,937	114,265,112	109,679,175
노인장기요양보험료	0.0667%	300,378	7,486,342	7,185,964
국민연금보험료	1.4915%	6,717,050	167,465,758	160,748,708
퇴직공제부금	1.0688%	4,813,246	53,481,816	48,668,570
건설하도급보증수수료	0.0578%	260,418	6,738,959	6,478,541
계		16,677,029	349,437,987	332,760,958
부가가치세	10%	1,667,702	34,943,798	33,276,095
총 계		18,344,731	384,381,785	366,037,053

※ 자료 : 감사대상부서 제출 자료 재구성

【조치할 사항】 이사장은

위 부지조성공사 5차분에 과다계상된 국민건강보험료 등 5개 항목 366,037,053원 상당을 설계변경하여 ‘감액’하시기 바랍니다.(시정)

1) 정산항목 : 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금, 건설하도급보증수수료